tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

- Căn nhà của bà Bình phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty.

Tình tiết bổ sung

ông Minh, bà Bình, ông An thống nhất nội dung bằng văn bản. rằng mặc dù bà Bình là người góp vốn nhiều hơn nhưng do điều kiện sức khoẻ nên ông Minh sẽ là Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Bình là Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tuy nhiên bà Bình lại muốn hai bên thống nhất ghi trong điều lệ công ty là "Mọi thành viên sáng lập của Công ty đều là đại diện.theo pháp luật của Công ty". '

Câu hỏi 4 (l điểm) : Qui định đó trong Điều lệ công ty có cần thiết phải được sửa lại hay không? Tại sao?

Đáp án :

Vì Cty TNHH là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân- là 1 chủ thể trong quan hệ dân sự, quyền và nghĩa vụ của chủ thể này phát sinh thông qua hành vi của người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền) nhân danh pháp nhân trong các quan hệ dân sự đó. Theo Điều 139 BLDS: *"Đại diện là việc một người nhân danh và vì lợi ích…"* và theo khoản 4 Điều 141: *Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ pháp nhân là người đại diện theo PL của pháp nhân.* Đồng thời tại Điều 46 L.DN quy định: "*Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty*". Do đó, theo ý bà Bình: "mọi thành viên sáng lập đều là người đại diện theo PL của Công ty" là **không thể được** nên cần phải sửa đổi nội dung này.

Tình tiết bổ sung

Điều lệ Công ty đã quy định "Giám đốc là người đại diện theo pháp.luật của Công ty Tuy nhiên, Bà Bình muốn mình với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên vẫn có một số quyền hạn nhất định như người đại diện theo pháp luật của công ty.

Câu hỏi 5 (l,5 điểm): Luật sư có giúp bà Bình thỏa mãn được mong muốn đó không? Bằng cách thức nào?

Đáp án :

Có thể thực hiện được, với tư cách đại diện theo ủy quyền và khi người đại diện theo pháp luật vắng mặt, nhưng cần phải nêu rõ một số quyền này trong điều lệ công ty.

Tình tiết bổ sung

Sau một thời gian đi vào hoạt động, bà Bình vì điều kiện sức khoẻ không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa. Bà có nguyện vọng để con gái bà thay bà tiếp tục việc kinh doanh của Công ty Bình Minh.Bà Bình muốn Luật sư giúp bà các thủ tục cần thiết để rút tên ra khỏi Công ty, thay vào đó là con gái bà sẽ là thành viên của Công ty. Như vậy, công ty vẫn là Công ty TNHH có 3 thành viên như cũ. ~

Câu hỏi 6 (l,5 điểm): Luật sư hãy giúp bà Bình đạt được nguyện vọng của mình

Đáp án :

Có nhiều giải pháp đáp ứng yêu cầu của bà Bình, nhưng bà Bình nên làm thủ tục tặng cho phần vốn góp của mình cho con gái của bà.

Căn cứ pháp lý: